




# Дело № 1-5/2021

Номер дела: **1-5/2021**

УИН: **65RS0012-01-2021-000331-29**

Дата начала: **10.06.2021**

Дата рассмотрения: **22.06.2021**

Суд: **Северо-Курильский районный суд Сахалинской области**

Судья: **Кондратьев Денис Михайлович**

Статьи УК: **166, 314.1**

Результат

Вынесен ПРИГОВОР

**Стороны по делу (третьи лица)**

| Вид лица | Лицо | Перечень статей | Результат |
|---|---|---|---|
| Защитник (адвокат) | Антоненко Юрий Петрович | | |
| ПРОКУРОР | Козлов Денис Юрьевич | | |
| | Русин Евгений Николаевич | Статьи УК: 166, 314.1 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор |

**Движение дела**

| Наименование события | Результат события | Основания | Дата |
|---|---|---|---|
| Регистрация поступившего в суд дела | | | 10.06.2021 |
| Передача материалов дела судье | | | 10.06.2021 |
| Судебное заседание для решения вопроса об избрании/продлении меры пресечения | Назначено судебное заседание | | 11.06.2021 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ЗАЩИТНИКА | 17.06.2021 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 18.06.2021 |
| Судебное заседание | Заседание отложено | ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА | 21.06.2021 |

| | | |
|---|---|---|
| Судебное заседание | Постановление приговора | 22.06.2021 |
| Провозглашение приговора | Провозглашение приговора окончено | 22.06.2021 |

# Приговор

Дело № 1-5/2021 г.

№12101640009000014

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 июня 2021 года гор. Северо-Курильск

Северо-Курильский районный суд Сахалинской области

в составе председательствующего судьи Кондратьева Д.М.,

при секретаре судебного заседания Кулик Э.В.,

с участием государственного обвинителя: прокурора Северо-Курильского района Козлова Д.Ю.,

подсудимого Русина Е.Н.,

потерпевшего С.

защитника Антоненко Ю.П.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Русина Е.Н., /данные исключены/

, обвинительное заключение получил 09 июня 2021 года,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 314.1 УК РФ и ч. 1 ст. 166 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Русин Е.Н. совершил преступление: неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность.

Преступление Русиным Е.Н. совершено в городе Северо-Курильске Сахалинской области при следующих обстоятельствах:

- 21.03.2018г. решением Ангарского городского суда Иркутской области в отношении Русина Евгения Николаевича был установлен административный надзор сроком на 6 лет, с момента освобождения из мест лишения свободы. Согласно данного решения, в отношении Русина Е.Н., установлены административные ограничения в виде: запрета выезда за пределы г. Иркутска Иркутской области; обязанности являться в отдел полиции по месту жительства или пребывания 4 (четыре) раза в месяц для регистрации; запрета пребывания вне жилого помещения или иного помещения, являющегося местом его жительства пребывания, с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут. 11.05.2018г. начальником ОУУиПДН ОП №3 МУ МВД

России «Иркутское», в отношении Русина Е.Н. было заведено дело административного надзора, последний поставлен на профилактический учет, составлен график явки Русина Е.Н. на регистрацию в ОП №3 МУ МВД России «Иркутское». Участковым уполномоченным ОП №3 МУ МВД России «Иркутское», 08.05.2018г. Русин Е.Н. был письменно ознакомлен с предупреждением, в котором были изложены запрещения и установленные в отношении него судом ограничения. 23.12.2020г. на основании личного заявления и маршрутного листа №124, выданного 23.12.2020г. начальником ОП №10 МУ МВД России «Иркутское», Русин Е.Н. прибыл в Отд.МВД России по Северо-Курильскому ГО, где ему была поставлена отметка о прибытии и регистрации. Начальником ОУУПиДН Отд.МВД России по Северо-Курильскому ГО Д. 25.12.2020г. Русин Е.Н. был письменно ознакомлен с графиком прибытия поднадзорного лица на регистрацию. Так, Русин Е.Н., достоверно зная об установленных в отношении него судом ограничений, 07.07.2020г. в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, проживая по адресу Иркутская область, Иркутский район, СНТ Медик – 2, ул. 15-я, участок 402, не явился на регистрацию в ОП №10 МУ МВД России «Иркутское», допустив тем самым несоблюдение административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, и за данное нарушение на основании постановления по делу об административном правонарушении №1240656587 от 14.07.2020г. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.24 КоАП РФ (постановление вступило в законную силу 25.07.2020г.). Далее, Русин Е.Н., достоверно зная об установленных в отношении него судом ограничений, 13.10.2020г. в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, проживая по адресу Иркутская область, Иркутский район, СНТ Медик – 2, ул. 15-я, участок 402, не явился на регистрацию в ОП №10 МУ МВД России «Иркутское», допустив тем самым несоблюдение административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, и за данное нарушение на основании постановления Мирового судьи судебного участка № 127 Иркутского района Иркутской области № 5-1037/2020 от 04.12.2020г. привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. Далее, Русин Е.Н., достоверно зная об установленных в отношении него судом ограничений, 20.10.2020г. в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, проживая по адресу Иркутская область, Иркутский район, СНТ Медик – 2, ул. 15-я, участок 402, не явился на регистрацию в ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское», допустив тем самым несоблюдение административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, и за данное нарушение на основании постановления Мирового судьи судебного участка № 127 Иркутского района Иркутской области № 5-1038/2020 от 04.12.2020г. привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. Далее, Русин Е.Н., достоверно зная об установленных в отношении него судом ограничений, 27.10.2020г. в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, проживая по адресу Иркутская область, Иркутский район, СНТ Медик – 2, ул. 15-я, участок 402, не явился на регистрацию в ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское», допустив тем самым несоблюдение административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, и за данное нарушение на основании постановления Мирового судьи судебного участка № 127 Иркутского района Иркутской области № 5-1032/2020 от 04.12.2020г. привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. Далее, Русин Е.Н., достоверно зная об установленных в отношении него судом ограничений, 03.11.2020г. в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, проживая по адресу Иркутская область, Иркутский район, СНТ Медик – 2, ул. 15-я, участок 402, не явился на регистрацию в ОП №10 МУ МВД России «Иркутское», допустив тем самым несоблюдение административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, и за данное нарушение на основании постановления Мирового судьи судебного участка № 127 Иркутского района Иркутской области № 5-1033/2020 от 04.12.2020г. привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. Далее, Русин Е.Н., достоверно зная об установленных в отношении него судом ограничений, 10.11.2020г. в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, проживая по адресу Иркутская область, Иркутский район, СНТ Медик – 2, ул. 15-я, участок 402, не явился на регистрацию в ОП

№10 МУ МВД России «Иркутское», допустив тем самым несоблюдение административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, и за данное нарушение на основании постановления Мирового судьи судебного участка № 127 Иркутского района Иркутской области № 5-1034/2020 от 04.12.2020г. привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. Далее, Русин Е.Н., достоверно зная об установленных в отношении него судом ограничений, 17.11.2020г. в период времени с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, проживая по адресу Иркутская область, Иркутский район, СНТ Медик – 2, ул. 15-я, участок 402, не явился на регистрацию в ОП №10 МУ МВД России «Иркутское», допустив тем самым несоблюдение административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, и за данное нарушение на основании постановления Мирового судьи судебного участка № 127 Иркутского района Иркутской области № 5-1035/2020 от 04.12.2020г. привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. Далее, Русин Е.Н., достоверно зная об установленных в отношении него судом ограничений, 02.12.2020г. в 04 часа 45 минут, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, допустил несоблюдение административного ограничения в виде пребывания вне жилого помещения, являющегося его местом жительства по адресу: Иркутская область, Иркутский район, СНТ Медик – 2, ул. 15-я, участок 402, в период времени с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут, и за данное нарушение на основании постановления Мирового судьи судебного участка № 127 Иркутского района Иркутской области № 5-1036/2020 от 04.12.2020г. привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ. Далее, Русина Е.Н., достоверно зная об установленных в отношении него судом ограничений, 02.03.2021г. в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 15 минут, являясь лицом, в отношении которого установлен административный надзор, проживая по адресу Сахалинская область, Северо-Курильский район, г. Северо-Курильск, ул. …, д. … кв…, не явился на регистрацию в Отд.МВД России по Северо-Курильскому ГО, допустив тем самым несоблюдение административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, и за данное нарушение на основании постановления Мирового судьи судебного участка №22 Северо-Курильского района Сахалинской области №5-27/2021 от 04.03.2021г. привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ (постановление вступило в законную силу 16.03.2021г.). Будучи неоднократно в течение одного года привлеченным к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.24 и ч. 3 ст. 19.24 КоАП РФ за несоблюдение административных ограничений, установленных судом при осуществлении административного надзора, Русин Е.Н., имея цель неоднократного несоблюдения установленных в отношении него административных ограничений, 28.04.2021г. в 23 часа 14 минут находился в общественном месте, а именно возле дома № … по ул. … в г. Северо-Курильске Северо-Курильского района Сахалинской области, в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, имея резкий запах алкоголя изо рта, неопрятный внешний вид, невнятную речь, плохо ориентировался в окружающей обстановке, мог причинить вред здоровью себе и окружающим, то есть совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ, за что постановлением Мирового судьи судебного участка №22 Северо-Курильского района Сахалинской области № 5-58/2021 от 29.04.2021г. привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (постановление вступило в законную силу 12.05.2021г.), а также нарушил установленное судом ограничение в виде запрещения пребывания вне жилого помещения, являющегося его местом жительства в период времени с 23 часов 00 минут до 06 часов 00 минут.

Кроме того, Русин Е.Н. совершил преступление: неправомерное завладение транспортным средством, без цели хищения (угон).

Так, преступление Русиным Е.Н. совершено в городе Северо-Курильске Сахалинской области при следующих обстоятельствах:

20.05.2021г. в период времени с 07 часов 50 минут до 08 часов 20 минут, точное время в ходе производства дознания установить не представилось возможным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возле входа в отделение почтовой связи «Северо-

Курильск», расположенного по адресу: Сахалинская область, Северо-Курильский район, г. Северо-Курильск, ул. Парковая, д. 5, увидел припаркованную напротив входа в указанное отделение автомашину марки MITSUBISHI PAJERO, государственный регистрационный знак …, принадлежащую С., которая находилась в незапертом состоянии с заведенным двигателем, и у него возник умысел на неправомерное завладение указанным автомобилем. После чего реализуя задуманное, не имея законных прав на использование транспортного средства и разрешения С. на управление им, умышленно, воспользовавшись тем, что автомашина марки MITSUBISHI PAJERO, государственный регистрационный знак … находится в незапертом состоянии с двигателем, приведенным в рабочее состояние, открыл переднюю левую дверь автомашины и сел на водительское сидение. Затем, переключив рычаг коробки движения скоростей и нажав педаль газа, совершил движение на указанном транспортном средстве по территории г. Северо-Курильска, до плато Альперина Северо-Курильского района Сахалинской области, где в координатах 50040/14// северной широты, 15606/25// восточной долготы, остановил автомашину и покинул салон.

В судебном заседании подсудимый Русин Е.Н. вину совершении указанных преступлений признал полностью, в содеянном раскаялся. Указал, что действительно нарушил административный надзор, т.к. забыл приходить отмечаться. В части угона машины пояснил, что цели угона у него не было, а он просто хотел покататься, т.к. был сильно пьян, кроме того, машина была не закрыта и включена, тогда он и решил немного прокатиться по городу.

Дополнительно и после оглашения его показаний в части /т.1 л.д. 238-241, т.2 л.д. 138-142, т.2 л.д. 17-21 и т.2 л.д.27-31/ данных им в качестве подозреваемого и обвиняемого, указал, что подтверждает указанные показания в полном объеме, согласен с ними.

Суд, анализируя указанные показания, берет за основу показания Русина, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого, поскольку эти показания являются подробными и не противоречащими другим показаниям, в том числе и его собственным показаниям, данными им в ходе судебного заседания, в которых Русин указывал, что действительно совершил вменяемые ему преступления. В связи с чем, суд признает указанные показания, данные Русиным на предварительном следствии допустимыми доказательствами вины подсудимого и кладет их в основу обвинительного приговора.

После оглашения показаний подсудимый Русин, отвечая на вопросы прокурора, показания, данные в ходе предварительного расследования, подтвердил в полном объеме.

Последовательность и неизменность показаний Русина при допросах его в качестве подозреваемого и обвиняемого, полностью подтвержденных им в судебном заседании, позволяют суду сделать вывод об их достоверности и соответствии обстоятельствам дела. Показания подсудимого Русина, данные им в качестве подозреваемого и обвиняемого согласуются, в том числе, с исследованными в судебном заседании доказательствами, суд признает их допустимыми доказательствами по уголовному делу.

Вина Русина Е.Н. в совершении указанных выше преступлений подтверждается совокупностью доказательств исследованных в суде, а именно

- показаниями потерпевшего С., указавшего, что в его собственности имеется автомашина марки MITSUBISHI PAJERO, государственный регистрационный знак … регион, серебристого цвета 2012 года выпуска. 20.05.2021г. года около 08 часов 10 минут он подъехал к почтовому отделению г. Северо-Курильска, расположенного в д. 5 по ул. Парковая в г. Северо-Курильске Сахалинской области, где припарковался напротив входа в почтовое отделение на парковочном месте. В указанное время, он привез дочку в школу, которая находится рядом с почтовым отделением, и так как они опаздывали на урок, он не стал глушить двигатель автомашины и закрывать её на центральный замок сигнализации. Пояснил, что когда он выходил из автомашины, он обратил внимание на молодого человека, который стоял возле входных дверей почтового отделения, который привлек его внимание, так как стоял там один и более на улице никого из людей не было. На тот момент он не всматривался во внешность молодого человека, может сказать только то, что молодой человек среднего роста, среднего телосложения, славянской внешности. Был одет в одежду

темных и серых тонов как ему показалось, но точно утверждать не может. После чего он с дочерью сразу проследовали к крыльцу школы. В этот момент его автомашина стояла в незапертом состоянии, при этом двигатель автомашины находился в рабочем состоянии. Он довел дочь до входных дверей школы, после чего развернулся и сразу направился к парковочному месту его автомашины. Пояснил, что он отсутствовал не более 5 минут, так как от места парковки до крыльца школы не более 100 метров. От крыльца школы, место парковки автомашины не просматривается. Когда он вышел за ограждение школы, то увидел, что принадлежащая ему автомашина марки MITSUBISHI PAJERO, государственный регистрационный знак … регион, серебристого цвета на месте парковки отсутствует. Осмотрев место парковки, он увидел следы протекторов шин колес его автомашины, которые в виду того, что автомашина стояла на грунтовом покрытии, отпечатались на бетонной площадке, залитой перед его парковочным местом. По следам, он сразу понял, что тот, кто угнал его автомашину, поехал на ней по ул. Сахалинская г. Северо-Курильска в направлении морского порта г. Северо-Курильска. Он сразу пошел в полицию и сообщил о случившемся. Далее с его участием сотрудниками полиции, был произведен осмотре места стоянки его автомобиля. После чего он проследовал в отдел для дачи объяснения, а через некоторое время от сотрудников полиции, ему стало известно, что принадлежащая ему автомашина обнаружена на плато Альперина в Северо-Курильском районе Сахалинской области. Проехав в указанной место, с его участием был произведен осмотр автомашины. На момент осмотра, двигатель автомашины был заглушен и двери автомашины были заперты при помощи ключа, а не при помощи брелока сигнализации, в связи с чем он смог открыть автомашину запасным ключом, однако в салоне ключей с брелоком от автомашины обнаружено не было. Кроме того, из салона автомашины пропала одна (правая) кожаная перчатка, левая находилась в салоне, а правой перчатки не было, о чем он сразу сообщил сотрудником полиции. Перчатки для него материальной ценности не представляют. По окончанию осмотра, автомашина была передана ему на ответственное хранение. Сотрудники полиции уехали, а он остался на плато Альперина, для того чтобы привести автомашину в порядок, помыть её и перегнать автомашину к дому. Пояснил, что на правой стороне автомашины по всему правому боку имелись царапины лакокрасочного покрытия, без сколов краски, скорее всего от веток кустов, которые растут вдоль дороги ведущей на плато Альперина. По факту указанных царапин может пояснить, что они поверхностные, в связи с чем материальный ущерб ему не причинен. Через некоторое время на плато Альперина приехали сотрудники полиции, с которыми был неизвестный ему молодой человек, который показал сотрудникам место, где последний выбросил ключи от принадлежащей С. автомашины, после чего ключи были обнаружены и изъяты. Данного молодого человека, он ранее в г. Северо-Курильске не видел, и как зовут не знает. Ранее он с данным молодым человеком никогда не общался, не знаком, разрешение на пользование его автомашиной не давал./том 1 л.д. 216-218/

- показаниями свидетеля Д., оглашенных без его присутствия в связи с неявкой, с согласия сторон, указавшего, что за время пребывания на территории г. Северо-Курильска, Русин Е.Н. неоднократно привлекался к административной ответственности, а именно: на основании постановления мирового судьи судебного участка № 22 Северо-Курильского района Сахалинской области № 5-5/2021 от 04.01.2021г., признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 ч. 1 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде 7 суток административного ареста; на основании постановления № 65 АП 089165 от 05.01.2021 признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 ч. 2 КоАП РФ и ему назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 600 рублей; на основании постановления мирового судьи судебного участка № 22 Северо-Курильского района Сахалинской области № 5-27/2021 от 04.03.2021, признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 ч. 3 КоАП РФ и подвергнут административному наказанию в виде обязательных работ сроком на 30 часов. Кроме того, 02.01.2021 года Русиным Е.Н. было совершено преступление, предусмотренного ст. 112 ч. 1 УК РФ, за которое 08.04.2021 года на основании приговора мирового суда судебного участка № 22 Северо-Курильского района Сахалинской области №1-2/2021 Русин Е.Н. был признан виновным и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, условно с исправительным сроком 3 года. 02.03.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 16 минут Русин Е.Н., будучи лицом,

находящимся под административным надзором, в отношении которого судом установлены административные ограничения в виде обязательной явки в орган внутренних дел для регистрации 4 раза в месяц, не явился на регистрацию в Отд.МВД России по Северо-Курильскому ГО, чем нарушил ограничения установленные ему судом повторно, в течении одного года, совершил административное правонарушение. На основании протокола об административном правонарушении 65 АП 089186 от 03.03.2021, в отношении Русин Е.Н. по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 ч. 3 КоАП РФ, мировым судом судебного участка №22 Северо-Курильского района Сахалинской области вынесено постановление № 5-27/2021 от 04.03.2021г., на основании которого Русин Е.Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 ч. 3 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов. 28.04.2021г. в 23 часа 14 минут Русин Е.Н., находился в общественном месте, а именно возле дома №.. по ул… в г. Северо-Курильске Сахалинской области, в пьяном виде, был неопрятно одет, имел шаткую походку, смазанную речь, стойкий запах алкоголя изо рта, тем самым совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ, а также нарушил установленное судом ограничение в виде запрещения пребывания вне жилого помещения, являющегося его местом жительства в период времени с 23 часов до 06 часов. За данное нарушение постановлением мирового судьи судебного участка № 22 Северо-Курильского района Сахалинской области №5-58/2021 от 29.04.2021г. Русин Е.Н. привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ. /том 1 л.д. 133-138/

- показаниями свидетеля Л., оглашенных без его присутствия в связи с неявкой, с согласия сторон, указавшего, что за время пребывания на территории г. Северо-Курильска, Русин Е.Н. неоднократно привлекался к административной ответственности по ст.ст. 6.9 ч. 1, 19.24 ч. 2, 19.24 ч. 3 КоАП РФ. Кроме того, совершил уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 112 ч. 1 УК РФ, за что 08.04.2021 года на основании приговора мирового суда судебного участка № 22 Северо-Курильского района Сахалинской области № 1-2/2021 Русин Е.Н. был признан виновным и ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, на основании ст. 73 УК РФ наказание считать условным с исправительным сроком 3 года, в течении которого Русин Е.Н. должен своим поведением доказать свое исправление. 02.03.2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 18 часов 16 минут Русин Е.Н., будучи лицом, находящимся под административным надзором, в отношении которого судом установлены административные ограничения в виде обязательной явки в орган внутренних дел для регистрации 4 раза в месяц, не явился на регистрацию в ОМВД России по Северо-Курильскому ГО, чем нарушил ограничения установленные ему судом повторно, в течении одного года, совершил административное правонарушение. На основании протокола об административном правонарушении 65 АП 089186 от 03.03.2021г., в отношении Русина Е.Н. по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 ч. 3 КоАП РФ, мировым судом судебного участка №22 Северо-Курильского района Сахалинской области вынесено постановление № 5-27/2021 от 04.03.2021г., на основании которого Русин Е.Н. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.24 ч. 3 КоАП РФ и ему назначено административное наказание в виде обязательных работ сроком на 30 часов. 28.04.2021г. в 23 часа 14 минут, при проверке Русина Е.Н. по месту жительства, последний находился в общественном месте, а именно возле дома № … по ул. … в г. Северо-Курильске Сахалинской области, в пьяном виде, был неопрятно одет, имел шаткую походку, смазанную речь, стойкий запах алкоголя изо рта, тем самым совершил административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренное ст. 20.21 КоАП РФ, а также нарушил установленное судом ограничение в виде запрещения пребывания вне жилого помещения, являющегося его местом жительства в период времени с 23 часов до 06 часов. За данное нарушение постановлением мирового судьи судебного участка № 22 Северо-Курильского района Сахалинской области №5-58/2021 от 29.04.2021г. Русин Е.Н. привлечен к административной ответственности по ст. 20.21 КоАП РФ (постановление вступило в законную силу 12.05.2021). /том 1 л.д. 204-207/

- показаниями свидетеля С1., оглашенных без его присутствия в связи с неявкой, с согласия сторон, указавшего, что 20 мая 2021 года примерно в 08 часов 15 минут он

находился в ГБУЗ «Северо-Курильская ЦРБ» по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Сахалинская, д. 79. Примерно в это время ему позвонил Ч. и сообщил, что 20 мая 2021 года примерно в 08 часов 10 минут от здания «Почты России», расположенной по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Парковая, д. 5 неизвестное лицо угнало автомобиль «MITSUBISHI PAJERO», принадлежащий С. Также Ч. сообщил ему, что неизвестное лицо на указанном автомобиле поехало по направлению в сторону порта г. Северо-Курильск. Им были обследованы автомобильные дороги и улицы Северо-Курильского городского округа. Через некоторое время автомобиль «MITSUBISHI PAJERO» был обнаружен на плато Альперина в районе озера. В автомобиле никого не было, двигатель автомобиля был выключен, двери автомобиля были закрыты. После чего для установления лица, совершившего указанное противоправное деяние он совместно Я. решили посмотреть камеры видеонаблюдения, установленные на территории Северо-Курильского ГО. На рессивере с камеры просматривался участок местности, откуда угнали автомобиль «MITSUBISHI PAJERO». При просмотре было установлено, что 20.05.2021г. в 07 часов 58 минут (по времени, установленной на камере видеонаблюдения) мужчина, одетый в серую куртку, черные штаны и с перебинтованной кистью левой руки вышел из-за дома … по ул. … г. Северо-Курильска, прошел через пешеходный переход и направился в сторону площади г. Северо-Курильска. Затем указанный мужчина свернул к зданию «Почты России», расположенной по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Парковая, д. 5. Некоторое время указанный мужчина перемещался по площадке перед зданием «Почты России». В 08 часов 15 минут 20.05.2021г. в указанное место подъехал автомобиль «MITSUBISHI PAJERO». Из автомобиля вышел потерпевший с ребенком и направился в сторону здания школы г. Северо-Курильска. Когда он зашел за здание школы, вышеуказанный мужчина подошел к автомобилю «MITSUBISHI PAJERO» с водительской стороны, открыл дверь и сел на водительское сиденье, после чего поехал в сторону ул. Сахалинская и затем в сторону порта г. Северо-Курильска. Время было 08 часов 17 минут 20.05.2021г. На рессивере с камеры № 31 просматривался пешеходный переход в районе дома … по ул. … г. Северо-Курильска. При просмотре указанной камеры видеонаблюдения ими было установлено, что 20.05.2021г. в 07 часов 39 минут (по времени, установленной на камере видеонаблюдения) мужчина, одетый в серую куртку, черные штаны и с перебинтованной кистью левой руки вышел из-за угла дома … по ул. Сахалинская г. Северо-Курильска, подошел к пешеходному переходу, прошел через пешеходный переход и направился в сторону площади г. Северо-Курильска. Я. сказал, что указанный мужчина похож на ранее неоднократно судимого Русина. Они с Я. решили проверить данную информацию и пошли к дому … по ул. … г. Северо-Курильска. Зайдя в подъезд указанного дома, Я. постучался в квартиру №.. . Дверь им открыл Б. Я. представился, предъявил служебное удостоверение и спросил, дома ли находиться Русин Е.Н. Б. ответил, что Русин Е.Н. находится дома. Они с Я. прошли на кухню указанной квартиры. На кухне за столом сидел Русин. Левая рука у Русина Е.Н. была в гипсе и забинтована. После чего Русину Е.Н. было предложено пройти в отделение полиции. Русин Е.Н. согласился. В отделении полиции Русин Е.Н. признался, что он 20.05.2021г. примерно в 08 часов 10 минут угнал автомобиль «MITSUBISHI PAJERO» от здания «Почты России», заехал на плато Альперина и в районе озера остановился, после чего он заглушил двигатель, закрыл двери автомобиля и пошел домой. Также Русин сказал, что ключи от автомобиля он выбросил в кусты недалеко от оставленного им автомобиля. /том 2 л.д. 38-41/

- показаниями свидетеля Я.., оглашенных без его присутствия в связи с неявкой, с согласия сторон, указавшего, что 20 мая 2021 года примерно в 08 часов 20 минут ему позвонил Ч. и сообщил, что 20 мая 2021 года примерно в 08 часов 10 минут от здания «Почты России», расположенной по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Парковая, д. 5 неизвестное лицо угнало автомобиль «MITSUBISHI PAJERO», принадлежащий С. Также Ч. сообщил ему, что неизвестное лицо на указанном автомобиле поехало по направлению в сторону порта г. Северо-Курильск. Он сразу же выехал на своем автомобиле, для проверки данного сообщения и обнаружения автомобиля. Им были обследованы автомобильные дороги и улицы Северо-Курильского городского округа. Через некоторое время автомобиль «MITSUBISHI PAJERO» был обнаружен на плато Альперина в районе озера. В автомобиле никого не было, двигатель автомобиля был выключен, двери автомобиля были закрыты. После чего для установления лица, совершившего указанное противоправное деяние он совместно с С1. решили посмотреть камеры видеонаблюдения, установленные на территории Северо-Курильского ГО. На рессивере с камеры № 22 просматривался участок

местности, откуда угнали автомобиль «MITSUBISHI PAJERO». При просмотре указанной камеры видеонаблюдения ими было установлено, что 20.05.2021г. в 07 часов 58 минут (по времени, установленной на камере видеонаблюдения) мужчина, одетый в серую куртку, черные штаны и с перебинтованной кистью левой руки вышел из-за дома … по ул. … г. Северо-Курильска, прошел через пешеходный переход и направился в сторону площади г. Северо-Курильска. Затем указанный мужчина свернул к зданию «Почты России», расположенной по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Парковая, д. 5. Некоторое время указанный мужчина перемещался по площадке перед зданием «Почты России». В 08 часов 15 минут 20.05.2021г. в указанное место подъехал автомобиль «MITSUBISHI PAJERO». Из автомобиля вышел потерпевший с ребенком и направился в сторону здания школы г. Северо-Курильска. Когда потерпевший зашел за здание школы, вышеуказанный мужчина подошел к автомобилю «MITSUBISHI PAJERO» с водительской стороны, открыл дверь и сел на водительское сиденье, после чего поехал в сторону ул. Сахалинская и затем в сторону порта г. Северо-Курильска. Время было 08 часов 17 минут 20.05.2021г. На рессивере с камеры № 31 просматривался пешеходный переход в районе дома … по ул. … г. Северо-Курильска. При просмотре указанной камеры видеонаблюдения ими было установлено, что 20.05.2021г. в 07 часов 39 минут (по времени, установленной на камере видеонаблюдения) мужчина, одетый в серую куртку, черные штаны и с перебинтованной кистью левой руки вышел из-за угла дома … по ул. …. г. Северо-Курильска, подошел к пешеходному переходу, прошел через пешеходный переход и направился в сторону площади г. Северо-Курильска. Указанный мужчина был похож на ранее неоднократно судимого Русина. Они с С1. решили проверить данную информацию и пошли к дому … по ул. … г. Северо-Курильска. Зайдя в подъезд указанного дома, он постучался в квартиру № …. Дверь им открыл Б. Он представился, предъявил служебное удостоверение и спросил, дома ли находиться Русин Е.Н. Б. ответил, что Русин находится дома. Они с С1. прошли на кухню указанной квартиры, где увидели Русина Е.Н., у которого рука была в гипсе и забинтована. В отделении полиции Русин признался, что 20.05.2021г. примерно в 08 часов 10 минут угнал автомобиль «MITSUBISHI PAJERO» от здания «Почты России», заехал на плато Альперина и в районе озера остановился. После чего Русин Е.Н. заглушил двигатель, закрыл двери автомобиля и пошел домой. Также Русин Е.Н. сказал, что ключи от автомобиля последний выбросил в кусты недалеко от оставленного автомобиля. /том 2 л.д. 42-45/

- показаниями свидетеля Л., оглашенных без ее присутствия в связи с неявкой, с согласия сторон, указавшей, что 20 мая 2021 года примерно около 07 часов 55 минут, она на автомобиле подъехала к зданию «Почты России», расположенной по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Парковая, д. 5. Рядом со зданием «Почты России» находится школа г. Северо-Курильска. Она привезла в школу свою дочь. Когда она подъехала, то к её автомобилю подошел неизвестный ей мужчина. Данный мужчина был одет в куртку серого цвета, штаны черного цвета и левая рука у него была в гипсе и перебинтована. Данный мужчина вел себя странно, стал заглядывать в её автомобиль. Она данного мужчину хорошо запомнила. Когда её дочь зашла в школу, она уехала по своим делам. Позднее к ней обратились сотрудники полиции, показали фотографию и она по фотографии узнала вышеописанного ею мужчину. / том 2 л.д. 46-48/

- показаниями свидетеля Б.., оглашенных без его присутствия в связи с неявкой, с согласия сторон, указавшего, что в феврале 2021 года он познакомился с Русиным Е. Последнему негде было жить и он Русину Е.Н. предложил пожить у него С февраля 2021 года Русин Е. стал жить вместе с ним по вышеуказанному адресу. Он Русина Е.Н. может охарактеризовать с положительной стороны, спокойный, уравновешенный, у них с Русиным Е.Н. никогда не было конфликтов. 20.05.2021г. Русин Е.Н. проснулся рано утром и стал распивать спиртное, а именно водку, названия не помнит, объемом 0,5 литра. Он с Русиным Е.Н. водку не распивал. Когда Русин Е.Н. выпил водку, то решил сходить на почту. Время было около 08 часов 00 минут 20.05.2021г., точного времени не помнит. После чего Русин Е.Н. ушел, а он остался дома. Примерно в 09 часов 30 минут 20.05.2021г. он пошел в офис … за заработной платой. Примерно около 10 часов 00 минут 20.05.2021г. он вернулся домой и в этот же момент домой также пришел Русин Е. Примерно через 5-10 минут в квартиру постучались, он открыл дверь. В подъезде находились сотрудники полиции С1. и Я. Последний представился, предъявил служебное удостоверение и спросил дома ли находиться Русин Е. Он ответил, что Русин Е. находиться дома. Я. спросил у него могут ли

они (сотрудники полиции) войти в квартиру. Он разрешил сотрудникам полиции пройти в квартиру. Зайдя в квартиру, сотрудники полиции сообщили, что Русин Е. угнал автомобиль. После чего они (сотрудники полиции) предложили Русину Е. пройти в отдел полиции. Русин Е. оделся и ушел с сотрудниками полиции. /том 2 л.д. 71-73/

Оценивая показания подсудимого Русина, показания потерпевшего и свидетелей, оглашенных в порядке ст. 281 УПК РФ, суд исходит из следующего.

Показания подсудимого Русина, данными им как в ходе дознания, в части их оглашения, так и данными им в судебном заседании в части признания им своей вины, суд находит допустимыми и относимыми в части времени, места и событий, связанных с угоном автомобиля и несоблюдением им ограничений установленным административным надзором, поскольку они не противоречат показаниям свидетелей и оглашенных материалов дела.

При этом, суд относит к допустимым и относимым доказательствам показания Русина, данные им в ходе дознания в качестве подозреваемого и обвиняемого и, считает, что именно эти показания правдивы, т.к. даны они Русиным через непродолжительное время после совершенных преступлений, в них он подробно и точно изложил все события, связанные с совершением им преступлений, а именно угона транспортного средства и несоблюдения административных ограничений наложенных на него судом, после оформления своих показаний Русин указал, что с его слов написано верно и им прочитано, о чем проставил собственную подпись, кроме того, своею подписью указанные показания засвидетельствовал также и его защитник Антоненко Ю.П.

Показания потерпевшего С. и свидетелей – Д., С1., Л., Б., Л., Я., относительно времени, места и событий, связанных с совершением преступлений Русиным, не противоречивы и полностью согласуются между собой.

Так, потерпевший и указанные свидетели на протяжении всего следствия, давали не противоречащие показаниям других лиц, пояснения. Указывали, что Русин действительно совершил указанные преступления.

Оценивая показания потерпевшего и свидетелей, суд признает их достоверными, поскольку они согласуются между собой, дополняют друг друга, не имеют существенных противоречий в части событий связанных с совершением Русиным вменяемых ему преступлений.

Все вышеизложенные показания потерпевшего и свидетелей, признаны судом при оценке указанных доказательств допустимыми и относимыми по делу, суд находит возможным положить их в основу обвинительного приговора, поскольку они полностью изобличают Русина в совершении вменяемых ему преступлений.

Кроме показаний потерпевшего, свидетельских показаний, которые признаны судом достоверными и допустимыми доказательствами, виновность Русина в инкриминируемых ему деяниях установлены иными исследованными в судебном заседании письменными доказательствами:

- Рапортом участкового уполномоченного ОМВД России по Северо-Курильскому ГО Л. зарегистрированный в КУСП № 141 от 12.05.2021г./том 1 л.д. 11-12/

- Протоколом выемки от 14.05.2021, /том 1 л.д. 141-143/

- Протоколом осмотра предметов от 14.05.2021, /том 1 л.д. 144-198/

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 14.05.2021, /том 1 л.д. 199-200/

- Рапортом оперативного дежурного ОМВД России по Северо-Курильскому ГО Ч. зарегистрированный в КУСП № 171 от 20.05.2021г. /том 1 л.д. 93/

- Протоколом явки с повинной Русина Е.Н. от 20.05.2021г., из которой следует, что 20.05.2021г., находясь по адресу: г. Северо-Курильск, ул. Парковая, д. 5, заметил заведенный автомобиль. Подойдя к нему, он увидел, что ключи находятся в замке зажигания. В этот момент в машине никого не было. После чего он сел на водительское кресло и поехал в сторону плато Альперина. Не доезжая озера, он остановился, вышел из машины, при этом заглушив ее. Ключи от автомобиля он выкинул. После чего отправился домой по адресу: г. Северо-Курильск, ул. …., д. …, кв. …, где он проживает. /том 1 л.д. 94-95/

- Заявлением С. от 20.05.2021г. /том 1 л.д. 96/

- Протоколом осмотра места происшествия от 20.05.2021г. /том 1 л.д. 98-105/

- Протоколом осмотра места происшествия от 20.05.2021г. /том 1 л.д. 106-117/

- Протоколом осмотра места происшествия от 20.05.2021г. /том 1 л.д. 123-129/

- Протоколом выемки от 31.05.2021, /том 2 л.д. 53-59/

- Протоколом осмотра предметов от 01.06.2021г. /том 2 л.д. 105-113/

- Протоколом выемки от 31.05.2021г. /том 2 л.д. 64-70/

- Протоколом осмотра предметов от 01.06.2021г., /том 2 л.д. 91-104/

- Протоколом выемки от 01.06.2021г. /том 2 л.д. 78-83/

- Протоколом осмотра предметов от 01.06.2021г. /том 2 л.д. 84-90/

- Постановлением о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств от 01.06.2021г. /том 2 л.д. 114-118/

Разрешая вопрос о достоверности и обоснованности исследованных в судебном заседании доказательств, суд находит все доказательства, приведенные выше допустимыми и имеющими доказательственное значение по данному уголовному делу. Указанные письменные доказательства соответствуют требованиям УПК РФ об их допустимости и относимости и в полной мере подтверждают виновность Русина в инкриминируемых ему преступлениях.

Оценивая письменные доказательства, представленные обвинением, суд находит их допустимыми и относимыми по данному уголовному делу и полностью подтверждающими вину Русина в инкриминируемых ему преступлениях.

Протоколы, акты и другие документы составлены в соответствии с требованиями закона и объективно фиксируют фактические данные, поэтому суд принимает их как допустимые доказательства по уголовному делу.

Оценивая в совокупности собранные по делу доказательства, суд считает, что виновность Русина Е.Н. доказана собранными по делу доказательствами в полном объеме и квалифицирует его действия:

- по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, т.е. неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность

- по ч. 1 ст. 166 УК РФ, т.е. неправомерное завладение транспортным средством, без цели хищения (угон).

При обсуждении вида и размера наказания суд учитывает обстоятельства, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного,

обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание, позицию государственного обвинителя, защиты, а также принцип справедливости и неотвратимости наказания за содеянное, влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Совершённое Русиным преступление, по ч. 2 ст. 314.1 УК РФ, в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено законом к категории небольшой тяжести.

Совершённое Русиным преступление, по ч. 1 ст. 166 УК РФ, в соответствии со ст. 15 УК РФ отнесено законом к категории средней тяжести.

При определении вида и размера наказания Русину суд принимает во внимание, что он не состоит на учете у врача психиатра-нарколога по месту жительства в г.Северо-Курильске, не военнообязанный, не женат, на иждивении никого не имеет, не работает, по месту жительства в г.Северо-Курильске характеризуется в целом отрицательно, по месту предыдущего жительства в Иркутской области также характеризуется отрицательно, по месту последнего отбытия наказания в исправительной колонии характеризуется отрицательно, по последнему месту работы характеризуется удовлетворительно, не имеет постоянного места жительства на территории РФ, в содеянном раскаивается.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимого Русина в соответствии с положениями ст. 61 УК РФ, суд относит явку с повинной, признание им своей вины, раскаяние в содеянном, активное способствование при расследовании преступления, а также состояние его здоровья, а именно имеющееся заболевание у подсудимого – туберкулез / л.д.153-155/.

К обстоятельствам, отягчающих наказание подсудимого Русина в соответствии с положениями ст. 63 УК РФ, суд относит рецидив преступления.

Каких – либо исключительных обстоятельств, позволяющих суду применить к подсудимому более мягкое наказание, чем предусмотрено санкциями статьи, по которой квалифицированы его действия, в материалах уголовного дела не усматривается, не установлено таковых обстоятельств и в судебном заседании, поэтому оснований для применения к нему ст.ст. 64 и 73 УК РФ у суда не имеется.

Суд, учитывая обстоятельства и мотивы совершенных Русиным преступлений, учитывая данные о его личности, то, что он совершил умышленные преступления различной степени тяжести в период испытательного срока, то в соответствии с ч. 4 ст. 74 УК РФ условное осуждение по приговору мирового судьи СУ №22 Северо-Курильского района от 08 апреля 2021 года, которым он был осужден по ч. 1 ст. 112 УК РФ к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, условно с испытательным сроком в 3 года с возложением обязанностей, суд отменяет и назначает ему наказание по правилам, предусмотренным ст. 70 УК РФ.

В связи с указанными обстоятельствами, суд не усматривает исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами совершенных преступлений, ролью виновного, его поведением во время и после совершения преступлений и других обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных им преступлений, рецидива преступлений и поэтому не находит оснований для применения к Русину Е.Н. ст.ст. 64, 73 УК РФ, поскольку приходит к выводу, что его исправление возможно только в условиях изоляции от общества.

Обстоятельств, влекущих освобождение подсудимого от уголовной ответственности или от наказания, предусмотренных главами 11 и 12 УК РФ, судом не установлено.

В соответствии со ст. 58 ч.1 п. «в» УК РФ, наказание подсудимый Русин Е.Н. должен отбывать в исправительной колонии строго режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 307, 308, 309 УПК РФ, суд

П Р И Г О В О Р И Л:

Русина Е.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 166 УК РФ и ч. 2 ст. 314.1 УК РФ и назначить ему наказание по:

- ч. 1 ст. 166 УК РФ в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- ч. 2 ст. 314.1 УК РФ в виде 6 (Шесть) месяцев лишения свободы.

На основании части 2 статьи 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний, назначить Русину Е.Н. наказание в виде 2 (Двух) лет и 1 месяца лишения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК РФ, по совокупности приговоров путем частичного сложения наказаний к назначенному наказанию частично присоединить не отбытое Русиным Е.Н. наказание по приговору мирового судьи СУ № 22 Северо-Курильского района от 08 апреля 2021 года и окончательно назначить Русину Е.Н. наказание в виде 3 (Трех) лет и 1 (Одного) месяца лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Меру пресечения в отношении Русину Е.Н. оставить прежней, без изменения – заключение под стражу, до вступления приговора в законную силу, а затем отменить

Исчислять срок отбывания наказания Русину Е.Н. со дня вступления приговора в законную силу.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 72 УК РФ, в срок отбывания наказания Русину Е.Н. в виде лишения свободы подлежит зачету время содержания его под стражей в период с 20 мая 2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за один день отбывания наказания.

Вещественные доказательства по делу – автомобиль «MITSUBISHI PAJERO», государственный регистрационный знак …; ключа с брелоком от автомобиля «MITSUBISHI PAJERO», государственный регистрационный знак …; свидетельство о регистрации …., оставить у законного владельца С.

Вещественные доказательства по делу – конверт с CD-диском с видеозаписью камеры наружного видеонаблюдения ООО «Спиро» от 20.05.2021г.; конверт с CD-диском с видеозаписью камеры наружного наблюдения МБУ «СОК «Касатка» от 20.05.2021г., хранить при уголовном деле.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Сахалинского областного суда через Северо-Курильский районный суд в течение 10 суток со дня постановления приговора, а осужденным, содержащимся под стражей – в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий судья: Кондратьев Д.М.

ПРИГОВОР ВСТУПИЛ В ЗАКОННУЮ СИЛУ 03.07.2021

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».